Ký bởi: Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh
Cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Bình Dương
Thời gian ký: 01.08.2023 15:04:33 +07:00

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Số: 272/QĐ-VPĐKĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 01 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương

GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-STNMT ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương; Quyết định số 352/QĐ-STNMT ngày 18/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi Quyết định số 204/QĐ-STNMT ngày 01/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương và Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 07/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ số 00496 ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

Trên cơ sở Biên bản họp Chi ủy – Ban giám đốc ngày 07/7/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1368/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Trưởng các phòng và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- BGĐ Sở TNMT;
- CCQLĐĐ; Văn phòng Sở;
- BGĐ VPĐKĐĐ;
- Như điều 3;
- VC-NLĐ VPĐKĐĐ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - T.BÌNH DƯƠNG
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Phạm Thanh Tùng

TRƯỜNG - T.BÌNH DƯƠNG
PHÒNG
ÝĐẤT ĐAI
TỈNH
H DƯƠNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 432 /QĐ-VPĐKĐĐ ngày 01 / 8 /2023 của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí pháp lý

1. Các phòng tham mưu (sau đây gọi tắt là Phòng), các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đai theo Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 07/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương.

2. Phòng trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy đặt tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

3. Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Văn phòng Đăng ký đất đai. Các Chi nhánh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để mở tài khoản và thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Điều 2. Chức năng

Các phòng trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng tham mưu Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ chế tài chính

1. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Pháp luật về quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị hạch toán độc lập, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị hạch toán theo cơ chế phụ thuộc vào Văn phòng Đăng ký đất đai.

Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức các Phòng trực thuộc, Chi nhánh trực thuộc

1. Cơ cấu tổ chức các Phòng trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các Phòng trực thuộc đặt tại Văn phòng Đăng ký đất đai, gồm 05 phòng, cụ thể như sau:

- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính.
- Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận.
- Phòng Tư vấn đất đai.
- Phòng Kỹ thuật đo đạc và bản đồ.

Mỗi Phòng trực thuộc có Cấp trưởng và không quá 02 Cấp phó giúp việc cho cấp trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với các chức danh Trưởng phòng và Phó trưởng phòng được thực hiện theo quy định phân cấp hiện hành.

2. Cơ cấu tổ chức các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại các huyện, thị xã, thành phố, gồm 09 Chi nhánh, cụ thể như sau:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thuận An.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Dĩ An.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tân Uyên.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Giáo.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên.

a) Ban lãnh đạo Chi nhánh

Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh được thực hiện theo quy định phân cấp hiện hành.

b) Các Tổ chuyên môn trực thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm:

- Tổ Tổng hợp - Hành chính.
- Tổ Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận.
- Tổ Kỹ thuật đo đạc và bản đồ.
- Tổ Lưu trữ.

Các Tổ trực thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có 01 cấp trưởng và không quá 01 cấp phó giúp việc cho cấp trưởng; việc phân công, bổ nhiệm cấp trưởng và cấp phó các tổ chuyên môn trực thuộc do Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quyết định phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn theo phân cấp thẩm quyền được giao quản lý.

Điều 5. Biên chế, số lượng người làm việc

Số lượng viên chức, người lao động của các Phòng trực thuộc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được giao trên cơ sở vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong kế hoạch số lượng người làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai do Hội đồng quản lý quyết định trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc quyết định của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai trong trường hợp chưa thành lập Hội đồng quản lý.

Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Điều 6. Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện các công tác tổng hợp, điều phối hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo chương trình, kế hoạch công tác; công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; thi đua khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính; hành chính – quản trị; văn thư – lưu trữ; quản lý công tác tiếp nhận – trả kết quả các dịch vụ đo đạc bản đồ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác hành chính:

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với tổ chức và công dân đến liên hệ công tác; cải cách hành chính, áp dụng ISO 9001:2015 đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ dịch vụ kỹ thuật về đo đạc, bản đồ, cung cấp thông tin đất đai.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức thực hiện các công việc về hành chính, lễ tân, tiếp khách.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản theo quy định; kiểm tra về thể thức, thủ tục ban hành các văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai; quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định.

b) Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ

- Phối hợp với các phòng, các Chi nhánh trực thuộc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Hướng dẫn, phối hợp với các phòng, các Chi nhánh trực thuộc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự; xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức và người lao động; kế hoạch tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

- Xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng Văn bản, Văn bản quy phạm Pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc các Văn bản quy phạm khác liên quan.

c) Công tác tổng hợp

- Xây dựng và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý, năm.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất lên cơ quan cấp trên theo quy định.

d) Công tác quản trị:

- Phối hợp với các Phòng trực thuộc, Chi nhánh trực thuộc tham mưu trình Ban Giám đốc, trình cấp có thẩm quyền Quyết định: mua sắm trang bị tài sản, máy móc thiết bị; thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác phục vụ hoạt động; bán; thanh lý tài sản công; thu hồi; điều chuyển, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại theo phân cấp thẩm quyền quy định.

- Thực hiện cấp phát, quản lý và theo dõi tình hình sử dụng vật tư, tài sản, máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, xăng dầu theo đúng chế độ quy định cho cá nhân, phòng trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

- Tổ chức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác, sữa chữa, bảo dưỡng xe ô tô định kỳ; bảo đảm các yêu cầu hậu cần khác cho hoạt động và công tác cơ quan.

- Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh cơ quan sạch đẹp, văn minh, lịch sự.

đ) Công tác khác:

- Kiểm tra nhắc nhở viên chức và người lao động thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Phòng Kế hoạch- Tài chính

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh; xây dựng phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí các dự án, công trình; công tác tài chính, kế toán của đơn vị.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác Kế hoạch

- Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng và tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược phát triển kinh doanh trung, dài hạn của đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân, các công trình có nguồn vốn từ ngân sách, các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực đất đai và đo đạc bản đồ, các dự án khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, chi nhánh trực thuộc xây dựng Kế hoạch đầu tư công của đơn vị; lập dự toán kinh phí đầu tư trang thiết bị tài sản công của đơn vị.

- Chủ trì phối hợp với các phòng trực thuộc, Chi nhánh trực thuộc tham mưu xây dựng các loại đơn giá dịch vụ tại Văn phòng Đăng ký đất đai, mức thu phí, lệ phí thuộc nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai, lập báo giá các công trình thực hiện dịch vụ.

- Chủ trì tham mưu và thực hiện việc tìm kiếm nguồn thu về cho đơn vị; lập thủ tục tham gia đấu thầu các dự án nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

b) Công tác Tài chính

- Thực hiện đúng, kịp thời các chế độ tài chính kế toán của Nhà nước và các quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hạch toán các khoản thu, chi tài

chính theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Văn phòng đăng ký đất đai một cách kịp thời, đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động của đơn vị.

- Chủ trì phối hợp các phòng trực thuộc, Chi nhánh trực thuộc tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi trả lương; quy chế quản lý tài sản công, tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị và các quy chế khác liên quan đến công tác tài chính, kế toán của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện mua sắm, bán, thanh lý; thu hồi; điều chuyển, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại theo quy định; tổ chức đấu thầu mua sắm, thanh lý tài sản công theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nghiệp vụ theo chế độ của nhà nước và quyết định của Ban Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai.

- Soạn thảo, lập các thủ tục ký kết, thanh lý hợp đồng kinh tế, phối hợp với các phòng có liên quan nghiệm thu sản phẩm hoàn thành và thanh quyết toán các công trình thuộc vốn ngân sách.

- Quản lý ấn chỉ theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai về hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng Văn bản, Văn bản quy phạm Pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc các Văn bản quy phạm khác liên quan.

- Hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Điều 8. Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật, theo Quyết định ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Pháp luật.

- Cung cấp hồ sơ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Về phôi Giấy chứng nhận:

+ Tiếp nhận, quản lý, lập sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã phát hành về Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh.

+ Kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận trong hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh để bảo đảm sự thống nhất giữa sổ theo dõi và phôi Giấy chứng nhận thực tế đang quản lý, đã sử dụng.

+ Tập hợp, quản lý các phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng để tiêu hủy.

+ Báo cáo nhu cầu sử dụng, tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận về Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ theo quy định.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính chuyển cơ quan lưu trữ.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

- Hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng Văn bản, Văn bản quy phạm Pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc các Văn bản quy phạm khác liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Điều 9. Phòng Tư vấn đất đai

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các nhiệm vụ thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Tư vấn thực hiện các dịch vụ công trình, dự án, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai cho các tổ chức và cá nhân có yêu cầu.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

- Hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng Văn bản, Văn bản quy phạm Pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc các Văn bản quy phạm khác liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Phòng Kỹ thuật đo đạc và bản đồ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ theo nội dung hoạt động tại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp phép.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chủ trì lập thiết kế kỹ thuật – dự toán, phương án thi công nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành địa chính.

- Thực hiện đo đạc, thành lập Bản đồ địa chính.

- Thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thực hiện trích đo địa chính, trích lục có đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính thửa đất, công trình xây dựng trên đất để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và theo nhu cầu của người sử dụng đất.

- Thực hiện trích đo địa chính, trích lục có đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, thi hành án, điều tra và các mục đích quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, xác nhận bản trích đo địa chính thửa đất do tổ chức, đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh thực hiện.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ trích đo địa chính, trích lục có đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính theo quy định; cung cấp thông tin hồ sơ lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo yêu cầu.

- Thực hiện khôi phục, chôn mốc ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa các thửa đất đơn lẻ, các khu dân cư, khu công nghiệp, các nông trường, lâm trường theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng Văn bản, Văn bản quy phạm Pháp luật về các lĩnh vực được phân công hoặc các Văn bản quy phạm khác liên quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

- Hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao hoặc theo quy định của Pháp luật.

Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1. Chức năng

Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trên địa bàn được giao quản lý theo quy định của Pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác Cấp Giấy chứng nhận:

- Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của Pháp luật, theo Quyết định ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của Pháp luật.

- Cung cấp hồ sơ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hồ sơ trên địa bàn phân cấp quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã được cấp phát theo quy định; tập hợp, quản lý các phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để tiêu hủy; Báo cáo nhu cầu sử dụng, tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh định kỳ theo quy định.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của Pháp luật.

b) Công tác đo đạc bản đồ

- Thực hiện đo đạc, thành lập Bản đồ địa chính.

- Thành lập bản đồ hành chính cấp huyện.

- Thực hiện trích đo địa chính, trích lục có đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính thửa đất, công trình xây dựng trên đất đối với đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và theo yêu cầu của người sử dụng đất.

- Thực hiện trích đo địa chính, trích lục có đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn được giao quản lý.

- Thực hiện trích đo địa chính, trích lục có đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác tranh chấp đất đai, thi hành án của hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các mục đích quản lý đất đai trên địa bàn được giao quản lý.

- Kiểm tra, xác nhận bản trích đo địa chính, bản trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý của hộ gia đình, cá nhân do tổ chức, đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính thực hiện trên địa bàn được giao quản lý.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ trích đo địa chính, trích lục có đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ địa chính theo quy định; cung cấp thông tin hồ sơ lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo yêu cầu.

- Thực hiện khôi phục, chôn mốc ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa theo yêu cầu của người sử dụng đất trên địa bàn được giao quản lý.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí, thu dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách và các công tác khác có liên quan đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cơ quan có thẩm quyền quy định.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản của Chi nhánh theo phân cấp thẩm quyền trên địa bàn được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện mua sắm, bán, thanh lý tài sản công theo quy định pháp luật, tổ chức đấu thầu mua sắm, thanh lý tài sản công theo quy định theo phân cấp thẩm quyền được giao; thực hiện công tác thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản công theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của Pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương giao.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12 . Tổ chức thực hiện

1. Các phòng, các Chi nhánh trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế làm việc và nội quy cụ thể trên từng địa bàn được giao quản lý.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Giám đốc các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai./.